

PUBLICIDADE

ITCMD: Imposto sobre herança mais caro e difícil de planejar

Os Estados e o Distrito Federal ganharam um novo “rol de normas gerais” que tende a elevar a carga do tributo

Por [Eduardo Salusse](#) — São Paulo

27/01/2026 07h00 · Atualizado há 3 horas

Presentear matéria

Atribui-se a **Benjamin Franklin** a frase: “Nada é mais certo neste mundo que a morte e os impostos”. Quando falamos do imposto sobre doações e heranças (**ITCMD**), há uma menor preocupação das famílias, até que um dia o tal imposto sobre herança bate à porta.

Com a edição da **Lei Complementar nº 227/26**, há o nítido comando para que esse imposto fique mais caro, podendo ser o **último ano com alíquotas fixas** na maior parte dos Estados. A partir de 2027, deve surgir um novo normal no cálculo e no pagamento do imposto sobre doações e heranças.

Os Estados e o Distrito Federal ganharam um novo “rol de normas gerais” que tende a elevar a carga, reduzir brechas e aumentar a complexidade do **planejamento sucessório**. A LC 227 não aumentou a carga tributária, mas pavimentou o caminho para os Estados assim fazerem mediante a edição de leis estaduais específicas.

Leia também:

[Hamis quer papel para sua polícia em Gaza antes de negociar desarmamento, dizem fontes](#)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro ponto diz respeito à obrigatoriedade de o ITCMD ser progressivo, ou seja, por faixas de valor, com alíquotas que sobem conforme aumenta o montante transmitido. O teto de referência continua ligado ao limite fixado pelo Senado (hoje, 8%), mas a mensagem é clara no sentido de que quem tem patrimônio maior tende a pagar mais. Isso depende de leis que devem ser editadas por cada Estado da Federação e pelo Distrito Federal.

SAIBA MAIS:

Tributação do IRPF mínimo: quem ganha menos, ganha mais

Código de Defesa do Contribuinte: chuva no molhado?

O segundo ponto afeta a utilização das holdings familiares para fins sucessórios, na medida em que a base de cálculo do ITCMD sobre doações e heranças de quotas/ações de empresas fechadas (incluindo **holdings patrimoniais** familiares) deixa de ser o patrimônio líquido contábil. A LC 227 abre espaço para os Estados adotarem metodologias de avaliação tecnicamente idôneas, com valor mínimo

ligado ao patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado dos ativos e passivos e, ainda, a possibilidade de considerar “fundo de comércio” (e até elementos

Menu



Valor
ECONÔMICO

Fio da Meada



Cidad

Em outras palavras, doar ações e quotas pode ficar muito mais parecido, em termos de custo, com a doação do próprio imóvel que está dentro da holding. A holding passará a ter função precípua de organização patrimonial, **governança familiar** e racionalidade na sucessão, deixando de ter a “economia fiscal” como maior atrativo.

O terceiro ponto mira o patrimônio no exterior e os chamados “**trusts**”. Isso porque os bens no exterior, a existência der doadores/herdeiros fora do país e estruturas como trusts figuraram com elementos fora do alcance do ITCMD por falta de regulação legal específica. Com a LC 227, o enfoque passa a ser a efetiva transferência de riqueza ao beneficiário (não apenas a forma jurídica). Dependendo da estrutura, o fato gerador pode ser discutido na disponibilização ao beneficiário ou no falecimento do instituidor, com exceções específicas. Com isso, os planejamentos internacionais continuam possíveis, mas tendem a exigir um planejamento jurídico mais robusto e documentação impecável.

O quarto e o último ponto destacado nesse breve artigo, diz respeito às chamadas doações sucessivas entre o mesmo doador e o mesmo donatário. A LC 227 determina que serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, no prazo definido na legislação tributária estadual ou distrital. Também, define que o valor do ITCMD devido será recalculado a cada nova doação, mediante a adição à base de cálculo dos valores dos bens anteriormente transmitidos. Nestes casos, o valor a recolher será o valor do ITCMD devido deduzidos os valores de ITCMD anteriormente recolhidos, observada a progressividade da alíquota prevista na legislação estadual ou distrital com base no valor total das doações no período.

Na prática, a nova regra pode afetar a estratégia baseada em “**fatiar**” **doações** para ficar sempre em faixas menores. A lei estadual poderá considerar todas as doações ao longo do tempo e não apenas dentro de um mesmo ano-calendário, reduzindo a eficiência da conduta.

A LC 227 já está em vigor. Ela, porém, não cria nem majora o ITCMD sozinha, mas estabelece normas gerais e depende de novas leis estaduais potencialmente

editadas no ano de 2026 com efeitos a partir de 2027, sempre respeitada também a anterioridade nonagesimal

Menu



Valor
ECONÔMICO

Fio da Meada

Cidad



Imagem de Benjamin Franklin em nota de US\$ 100 — Foto: Paul Yeung/Bloomberg

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Fio da Meada 

Cidade

Ar Portátil Ultra Potente | Patrocinado

Saiba Mais

Os brasileiros podem ganhar até \$14.750 por mês com este aplicativo de IA. Como?

magnumf-smarttrade | Patrocinado

Milhares de brasileiros já estão escolhendo este aplicativo de IA em 2026. E você?

magnumf-smarttrade | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**



AO VIVO

Menu



Valor ECONÔMICO

Fio da Meada Cidadã



Juros futuros recuam; exterior positivo na véspera de decisões do Fed e do Copom também impulsiona ativos domésticos

27/01/2026, 11:18 — Em Finanças



FT: EUA vincula garantia de segurança à Ucrânia a acordo de paz com cessão de território

Washington indica que Kiev receberia mais apoio depois de qualquer retirada do Donbas, segundo fontes a par das conversas

27/01/2026, 11:14 — Em Mundo



Escudo antimísseis de Trump, 'Golden Dome' completa um ano com pouco avanço

Disputas técnicas e preocupações com componentes espaciais atrasaram progresso do programa, que ainda não utilizou grande parte dos US\$ 25 bilhões disponíveis

27/01/2026, 11:09 — Em Mundo



Roche diz aplicação de emagrecedor em teste resulta em perda de peso de 22,5% após 48 semanas

Companhia pavimentou o caminho na briga dos medicamentos contra obesidade com resultados robustos de ensaio clínico de fase intermediária do CT-388 e segue para início do seu estudo de fase final



imobiliário deve crescer 16% em 2026, projeta Abecip

Em 2025, o volume total de concessões chegou a R\$ 324 bilhões, avanço de 3% frente a 2024

27/01/2026, 11:04 — Em Finanças



Coreia do Sul reafirma promessa de investimento nos EUA após Trump ameaçar aumentar tarifas

Donald Trump disse que aumentará as tarifas sobre automóveis e outras importações de seu aliado, culpando o atraso na promulgação do pacto acordado no ano passado

27/01/2026, 10:58 — Em Mundo



Ministério da Previdência vai criar laboratório de inteligência artificial

Iniciativa é voltada ao aperfeiçoamento de processos internos, à melhoria da qualidade regulatória e ao aprimoramento dos serviços previdenciários prestados à população

27/01/2026, 10:58 — Em Brasil



Chefe do ICE deverá explicar por

Menu



ECONÔMICO
Valor

Fio da Meada

Cidad



Segundo o juiz federal de Minnesota Patrick J. Schmeiz, o governo Trump não cumpriu ordens para realizar audiências para imigrantes detidos

27/01/2026, 10:49 — Em Mundo

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM



Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

QUEM SOMOS

FALE CONOSCO

TERMOS E CONDIÇÕES

TRABALHE CONOSCO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PRINCÍPIOS EDITORIAIS

ANUNCIE



© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.